



INFORME Nº 75/2021/PRUV/SPR

PROCESSO Nº 53500.023505/2019-96

INTERESSADO: GRUPO SKY

1. ASSUNTO

1.1. Acompanhamento do grupo SKY no *Ranking* de Acessibilidade, previsto no art. 32 do Regulamento Geral de Acessibilidade - RGA, aprovado pela Resolução nº 667, de 30 de maio de 2016.

2. REFERÊNCIAS

2.1. Regulamento Geral de Acessibilidade - RGA, aprovado pela Resolução n.º 667, de 30 de maio de 2016;

2.2. Manual Técnico-Operacional para Implantação do RGA - MORGA (SEI nº 5692051);

2.3. Procedimento de Fiscalização para subsidiar a elaboração de *Ranking* de Acessibilidade estabelecido no Regulamento Geral de Acessibilidade em Serviços de Telecomunicações de interesse coletivo - RGA, aprovado pela Portaria nº 1524, de 23 de outubro de 2020 (documento SEI nº 6113167), doravante denominado **Procedimento de Fiscalização**.

3. ANÁLISE

Breve histórico

3.1. Após diversos estudos, pesquisas e consultas^[1] à sociedade, a Anatel publicou em 2016 o Regulamento Geral de Acessibilidade (RGA), aprovado pela Resolução nº 667, de 30 de maio de 2016^[2]. O RGA foi um marco regulatório de acessibilidade, considerando os avanços que trouxe para o setor de telecomunicações, como o atendimento em Libras por videochamadas.

3.2. No mês seguinte ao da publicação do RGA, a Anatel compôs o Grupo de Implantação do RGA, denominado GIRA, formado por membros das prestadoras de telecomunicações, instituições voltadas para acessibilidade e demais órgãos do governo como a Secretaria de Direitos Humanos. O objetivo do grupo foi o de buscar as melhores experiências e padrões para a implementação do RGA.

3.3. As reuniões foram realizadas ao longo de 2016, e seu principal resultado foi a elaboração do Manual Técnico Operacional para Implantação do RGA (MORGA) que reuniu as melhores práticas do setor no que diz respeito à acessibilidade no atendimento, nos documentos disponibilizados aos clientes, sites, Central de Intermediação de Comunicação e lojas, além de destacar padrões internacionais como o World Wide Web Consortium^[3] (W3C) e estabelecer os critérios para o Ranking de acessibilidade. Este último foi definido conforme os termos do art. 32 do RGA:

Art. 32. A Anatel divulgará classificação comparativa entre as prestadoras, de acordo com as ações de acessibilidade por elas promovidas, conforme índice de desempenho a ser definido pela Agência, visando à melhoria do atendimento dos usuários de serviços de telecomunicações com deficiência.

3.4. Conforme o MORGA, a publicação do *ranking* é anual, acompanhada de texto explicativo da Agência, conferindo transparência a todo o processo.

3.5. Ainda de acordo com o MORGA, são 4 os critérios a serem pontuados no Ranking:

a) Acessibilidade na página da internet – **API** (máx: 30 pontos);

- b) Atendimento especializado nos Setores de Atendimento no Estabelecimento – **ASA** (máx: 30 pontos);
- c) Eficiência dos mecanismos de interação via mensagem eletrônica, *webchat* e videochamada nos canais de atendimento remoto para pessoas com deficiência – **ERA** (máx: 30 pontos);
- d) Ações voluntárias que incentivem/divulguem/assegurem os direitos das pessoas com deficiência – **AVI** (máx 10 pontos).

[1] Processo nº 53500.002203/2014

[2] A Resolução nº 667/2016 entrou em vigência em sua totalidade em 02 de dezembro de 2017, conforme prazo estabelecido pela Resolução nº 677/2017.

[3] O World Wide Web Consortium é a principal organização de padronização da World Wide Web. Consiste em um consórcio internacional com quase 400 membros, agrega empresas, órgãos governamentais e organizações independentes com a finalidade de estabelecer padrões para a criação e a interpretação de conteúdos para a Web.

Do Ranking de Acessibilidade 2019

3.6. Em 16 de abril de 2019, a Anatel realizou a entrega do "1º Prêmio Anatel de Acessibilidade em Telecomunicações" à prestadora que obteve a melhor classificação no *ranking* supramencionado. A cerimônia contou com as presenças do presidente da Anatel, Leonardo de Moraes; da primeira-dama Michelle Bolsonaro; da senadora Mara Gabrilli (PSDB/SP) do secretário-Executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Júlio Semeghini Neto, que representou o ministro Marcos Pontes; e do presidente do Conselho de Administração da Tim, Nicandro Durante. Participaram do evento os conselheiros da Anatel Emanoel Campelo, Aníbal Diniz e Vicente Aquino. A imprensa presente cobriu o evento e colaborou na divulgação do Prêmio.

3.7. Para a classificação do *ranking*, as cinco maiores prestadoras de serviços de telecomunicações foram fiscalizadas em 2018: Claro, Oi, SKY, VIVO e TIM, por não se enquadrarem na definição de Prestadora de Pequeno Porte, nos termos definidos no Plano Geral de Metas de Competição - PGMC, aprovado pela Resolução nº 600/2012 e alterado pela Resolução nº 694/2018:

XV - Prestadora de Pequeno Porte: Grupo detentor de participação de mercado nacional inferior a 5% (cinco por cento) em cada mercado de varejo em que atua;

3.8. A **SKY** obteve a **quarta posição no Ranking**. Alguns critérios do *ranking* não foram atendidos, conforme Informe SEI nº 3920933 e Relatório de Fiscalização nº 0010/2019/GR05 (SEI nº 3768358). As planilhas SEI nº 3955988, SEI nº 3956157, SEI nº 3956405 e SEI nº 3956488 demonstram o aproveitamento em cada item e subitem dos indicadores - ASA, ERA, API e AVI.

Do Plano de Ação

3.9. Visando melhorar o atendimento das pessoas com deficiência e também em linha com uma regulação mais responsiva e baseada em evidências, esta Agência instaurou em 2019 o Processo SEI nº 53500.023505/2019, com o objetivo de acompanhar as ações da SKY voltadas para melhorar seu desempenho no *Ranking* de Acessibilidade.

3.10. Nesse sentido, em 5/06/2019, foi realizada uma reunião com a prestadora SKY, para especificar os critérios que a prestadora deveria adequar às normas do RGA no âmbito do Plano.

3.11. Por meio do Ofício nº 95/2019/PRUV/SPR (SEI nº 4257267) de 2/09/2019, a Anatel notificou a prestadora para apresentar, em até 30 dias, proposta de Plano de Ação para melhoria dos seguintes critérios apresentados abaixo, especificando as ações a serem tomadas e prazo para cumprimento:

Não garantir a acessibilidade de sua página na internet (art. 8º, VI, RGA)

Conforme detalhado nos itens 3.21 e seguintes do Informe 26/2019/PRUV/SPR (SEI nº 3920933) e Relatório de Fiscalização (SEI nº 3767758), os agentes de fiscalização constataram que todas as páginas do grupo Sky não permitem a validação automática pela ferramenta "Access Monitor". Quanto ao teste cognitivo, foram avaliados 154 itens (os 22 requisitos do Procedimento de Fiscalização, em 7 páginas). Os cálculos referentes a esse critério constam na planilha SEI nº 3955988.

Não disponibilizar videochamada no SAC (art. 8º, IV, RGA)

Os detalhes da avaliação deste critérios bem como os valores apurados constam dos itens 3.113 e seguintes do Informe 26/2019/PRUV/SPR (SEI nº 3920933).

Não disponibilizar webchat no SAC (art. 8º, IV, RGA)

Os detalhes da avaliação deste critérios bem como os valores apurados constam dos itens 3.113 e seguintes do Informe 26/2019/PRUV/SPR (SEI nº 3920933).

3.12. Em 09/10/2019, a SKY apresentou a carta CT-REG-147/2019 (SEI nº 4731230), informando que, quanto à acessibilidade na sua página de internet, utilizou as diretrizes do W3C para reformulá-la. Em relação à videochamada no SAC, apresentou a ferramenta de videochamada no SAC que permite a comunicação por Libras. Quanto ao *webchat* no SAC, demonstrou como se dá a interação. A SKY deixou de apresentar Plano de Ação por considerar que já implementou em sua atividade tudo o quanto solicitado por meio do Ofício nº 95/2019/PRUV/SPR-ANATEL.

Do Ranking de Acessibilidade 2020

3.13. As fiscalizações do *Ranking* de Acessibilidade 2020 se iniciaram em setembro/2019. As prestadoras fiscalizadas foram: Claro, Oi, SKY, VIVO, TIM e Algar. Esta última foi convidada pela Anatel a participar do *ranking*, tendo aceitado o convite pela carta ASSREG – 0068/2019 (SEI nº 4137989), de 13 de maio de 2019.

3.14. Nos autos do processo nº 53500007557/2020, consta o Informe nº 41/2020/PRUV/SPR, de 30/03/2020 (SEI nº 5375538), o qual consolidou os resultados dos indicadores ASA, API, AVI e ERA. A SKY obteve a **segunda posição** no *ranking*.

3.15. Como se sabe, o *Ranking* de Acessibilidade verifica a conformidade de itens obrigatórios (principalmente aqueles impostos pelo RGA) e não obrigatórios, sendo de caráter não sancionatório, configurando-se como medida de incentivo às prestadoras, a fim de que colaborem para a independência das pessoas com deficiência. Para fins de acompanhamento das obrigações de acessibilidade e para avaliação do tratamento dispensado às pessoas com deficiência, esse Plano de ação acompanha apenas os itens obrigatórios. Em relação a estes últimos, o Ranking de Acessibilidade 2020 identificou os seguintes:

- I - Acessibilidade de sua página na internet (art. 8º, VI, RGA): 68,13%
- II - Disponibilidade de webchat SAC (art. 8º, IV, RGA): 100% de adequação
- III - Disponibilidade da Videochamada SAC (Art. 8º, IV, RGA): 100% de adequação
- IV - Disponibilização de protocolo na mensagem eletrônica (art. 7º, RGC)*: 30 % de adequação
- V - Disponibilização de protocolo no Webchat SAC (art. 7º, RGC)**: 0,00%

VI - Disponibilização de protocolo na videochamada SAC (art. 7º, RGC)**: 0,00%

VII - Atendentes da CIC qualificados (art. 18 RGA)*: 0,00%

* Novas irregularidades constatadas em 2020

** Irregularidades existentes em 2019, porém não mapeadas no Plano de Ação

Do Ranking de Acessibilidade 2021

3.16. Nos autos do processo nº 53500.064619/2020-20, consta o Informe nº 52/2021/PRUV/SPR (SEI nº 6703170), que consolida os resultados das fiscalizações dos indicadores ERA, API e AVI da prestadora. O indicador ASA não foi fiscalizado devido à pandemia do COVID -19. A SKY obteve a **segunda posição** no **ranking**.

3.17. Quando comparados os resultados do Ranking de Acessibilidade 2021 com o de 2020, temos as seguintes conclusões:

	2019	2020	2021		
Acompanhamento Plano de Ação	Porcentagem de Conformidade	Porcentagem de Conformidade	Porcentagem de conformidade	Variação Percentual 2021 vs 2020	Melhora/Piora /Inalterado
1- Acessibilidade na página na internet (art. 8º, VI, RGA)	70,13%	68,13%	89,10%	30,78%	Melhora
2- Disponibilidade do Webchat SAC (Art. 8º, IV, RGA)	0,00%	100,00%	50,00%	-50,00%	Piora
3- Disponibilidade da Videochamada SAC* (Art. 8º, IV, RGA)	0,00%	100,00%	25,00%	-75,00%	Piora
4- Disponibilização de protocolo na mensagem eletrônica (art. 7º, RGC)	100,00%	30,00%	0,00%	-100,00%	Piora
5- Disponibilização de protocolo no Webchat SAC (art. 7º, RGC)	0,00%	0,00%	100,00%	—	Melhora
6- Disponibilização de protocolo na videochamada SAC (art. 7º, RGC)	0,00%	0,00%	0,00%	—	Inalterado
7- Atendentes da CIC qualificados (art. 18 RGA)**		0,00%	68,18%	—	Melhora

* Em 2021, foi considerado o critério "Houve resposta à solicitação?"

**Critérios de qualificação válidos a partir de 2020

3.18. Os cálculos acima foram feitos a partir dos resultados constantes das planilhas anexadas aos processos 53500009675/2019 (*Ranking* de Acessibilidade 2019) e 53500007557/2020 (*Ranking* de Acessibilidade 2020) e nº 53500.064619/2020-20 (*Ranking* de Acessibilidade 2021).

3.19. Observa-se que houve melhoria nos indicadores 1, 5 e 7 constantes da planilha acima. Contudo, os critérios 2,3, 4 e 6 se apresentam com percentuais baixos, principalmente aqueles referentes

a protocolo. Relativamente ao item 6, a prestadora apresentou, pela segunda vez, 0% de adequação.

3.20. Tendo em vista os percentuais apresentados, o prazo de acompanhamento do *Ranking* de acessibilidade (2019-2021), sugere-se o envio deste processo à SCO e SRC para análise e tomada de providências eventualmente cabíveis, considerando sua evolução desde o *Ranking* de 2019.

4. CONCLUSÃO

4.1. Sugere-se:

- a) a notificação o grupo SKY para que conheça o teor deste informe;
- b) envio à SCO e SRC para providências cabíveis.



Documento assinado eletronicamente por **Nilo Pasquali, Superintendente de Planejamento e Regulamentação**, em 07/07/2021, às 10:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Marques da Costa Jacomassi, Gerente de Universalização e Ampliação do Acesso**, em 07/07/2021, às 14:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <http://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **6777551** e o código CRC **FAD8C2CA**.